

1500492-45.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Hélio Beneditini Ravagnani

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/01/2022

... as condenações anteriores por crimes gravíssimos, como tráfico e roubo, indicam que a substituição não é medida recomendada como medida de reprimenda, muito menos socialmente adequada.

Estabeleço o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade de reclusão e o regime semiaberto para a pena de detenção, em virtude da reincidência e dos maus antecedentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

2ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Sertãozinho-SP - cep 14160-280

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500492-45.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500492-45.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2051217/2021 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 16376795 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO,

521/21/907 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2051217 - DEL.POL.SERTÃOZINHO, 521/21/907

- DEL.POL.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO CARLOS DE ARAUJO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Hélio Beneditini Ravagnani

Vistos.

ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO foi denunciado como incurso nos artigos 306, 305 e 303, §1º, c.c art. 302, § 1º, III, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 22 de fevereiro de 2021, por volta das

17h, na Av. Aléssio Mazer, Jardim Nassim Mamed, nesta cidade e comarca, conduzia o veículo automotor, GM/Vectra, Placa IPJ 0539, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, na direção do veículo supra, afastou-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal e civil que lhe poderia ser atribuída, em relação à colisão no veículo de Lilian e ainda praticou lesão corporal culposa contra Nilson da Silva Neves, deixando de prestar socorro à vítima, quando lhe era possível fazê-lo sem risco pessoal .

Recebida a denúncia (fls. 150/151), o réu foi citado (fl. 163) e apresentou resposta à acusação (fls. 164/166).

Durante a instrução processual foram ouvidas as duas vítimas, duas testemunhas comuns, uma testemunha de defesa e interrogado o réu (fls. 190/192).

O julgamento foi convertido em diligência, tendo sido elaborado o laudo pericial de lesão corporal acostado a fls. 210/211.

Em alegações orais, pelo representante do Ministério Público foi requerida a emendatio libelli, pleiteando a condenação do réu nos artigos 303, §1º c.c art. 302, §1º, inciso III, e 2º do CTB, além do art. 306 CTB, com relação à vítima Nilson e, no mérito, em síntese, a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, considerando demonstrada a materialidade e a autoria dos delitos imputados, que são autônomos, não se aplicando o princípio da consunção, e, na dosimetria da pena, aplicação da pena-base acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes, reconhecimento da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, além do aumento de pena para o delito da lesão corporal culposa, consistente na omissão de socorro à vítima, e fixação de regime inicial rigoroso (fls. 224/233).

Por outro lado, pela Defesa foi requerida pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes do art. 65, inciso III, alíneas "b" e "d", essa última preponderante, por se tratar de circunstância subjetiva, a aplicação do regime prisional menos gravoso, visando à ressocialização, uma vez que o réu é reincidente não específico (fls. 239/246).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 20/24), laudo pericial do veículo (fls. 75/79), laudo pericial do local dos fatos (fls. 117/152) e laudos periciais da vítima Nilson (fls. 94/95 e 210/211).

A autoria também é certa.

A vítima Lilian Cristina da Silva relatou que estava saindo do trabalho, subindo a rua, quando o réu bateu na traseira de seu carro, lado esquerdo. Na avenida, por volta das 17h, havia fluxo intenso de carros. Parou o carro, desceu, o réu estava atrás parado. Pediu para o réu descer. Ele somente respondeu "não chame a polícia", sem descer do carro. Saiu em fuga pelo lado direito. Tinha tirado foto do carro e da placa. O réu exalava cheiro de álcool muito forte, possível de sentir mesmo de longe (aproximadamente um metro de distância). Chegou a perguntar se estava alcoolizado, ele não respondeu. A fala estava desconexa. Não viu o segundo acidente. Não sofreu ferimentos. Não foi ressarcida do prejuízo de R\$ 2.600,00. Nilson da Silva Neves declarou que trafegava com sua motocicleta após o trabalho quando o réu colidido de forma abrupta na traseira. Ficou ferido gravemente, com rompimento de ligamento no ombro e limitação para levantar o braço, além de ferimento grave na cabeça, tendo levado quinze pontos. Foi socorrido por mototaxistas e pelo SAMU. Soube que o réu havia colidido anteriormente em um veículo e que empreendeu fuga nos dois acidentes, sem prestar qualquer tipo de socorro. Ficou afastado do trabalho e a moto dele deu perda total. Não recebe auxílio acidente e nunca foi procurado pelo réu.

As testemunhas comuns, guardas civis municipais, Lucas Sponchiado e Fernanda Caroline de Carvalho Marques Gomes, chegaram no local do acidente quando o réu já estava na viatura do inspetor. Conduziram-no até o plantão. Viram que apresentava

sinais de embriaguez, pois sentiram odor etílico e parecia atordoado. Souberam que ele se evadiu sem prestar socorro e foi parado por populares que, após a primeira colisão, seguiram no encalço do réu.

A testemunha de defesa Lucimeire Shinaider de Oliveira não presenciou os fatos.

O réu narrou que bebeu três ou quatro copos de cerveja e saiu em condução do veículo descrito na exordial. Colidiu no veículo de Lilian, pediu para ela não chamar a polícia pois precisa do veículo para trabalhar. Seguiu adiante, com os radiadores quebrados, e atingiu a motocicleta de Nilson. Tentou parar para ajudá-lo, mas foi perseguido por populares, inclusive portando facão, razão pela qual saiu do local sem prestar socorro. Foi parado pelas autoridades adiante e levado à delegacia. Está arrependido. Não procurou indenizar as vítimas ainda porque estava sem defensor.

Logo, as provas são suficientes para a condenação.

A embriaguez foi confessada pelo réu, que admite ter dirigido depois de ingerir bebida alcoólica. A confissão foi corroborada pelos demais elementos de prova, como os depoimentos das testemunhas presenciais, guardas civis, no sentido de que exalava forte odor etílico, além de apresentar aparência atordoada, e da vítima Lilian, que também sentiu o forte odor e notou a fala desconexa.

Registre-se que a embriaguez pode ser demonstrada por qualquer meio de prova, não exclusivamente por laudo ou perícia.

Com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, atingiu o veículo que estava em trânsito à sua frente, e, depois atingiu a motocicleta, em sequência, causando lesão corporal grave ao condutor, conforme laudos de fls. 210/211.

Evadiu-se dos dois acidentes. No primeiro, para fugir à responsabilidade civil ou penal, tanto que pedia à vítima que não chamasse a polícia. No segundo, deixou de prestar socorro à vítima do acidente, quando era possível fazê-lo sem risco pessoal, ressaltando que nenhuma prova dos autos indica que populares queriam lhe agredir ou que, de qualquer forma, era ameaçado por alguém.

Ademais, a condição de dirigir embriagado já faz com que recaia sobre o réu a presunção de culpa. Dirigindo nesta condição, não estava com todos os sentidos apurados e não tinha a mesma percepção de um motorista sóbrio, como estavam as vítimas.

As versões dos fatos, apresentadas por diversas testemunhas, sendo Lilian uma delas, vítima da primeira colisão, demonstram de maneira clara que o réu conduzia o veículo alterado pelo uso de álcool e que causou os acidentes. Além disso, a presunção de culpa é do réu (art. 29, II, CTB).

O réu confessou todo o ocorrido, alegando ter ingerido bebida alcoólica e colidido nas traseiras dos veículos mencionados, ressaltando, apenas que a evasão do local do acidente se deu porquanto estava sendo ameaçado. Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos demais elementos de prova constante dos autos.

Logo, no primeiro acidente, dirigindo embriagado e fugindo após o acidente, responde o acusado pelos delitos dos artigos 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material de infrações, pois são delitos autônomos e independentes.

Para o segundo, a conduta tipifica o art. 303, §§ 1º e 2º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ou seja, a lesão corporal culposa narrada na denúncia é de natureza grave, consoante se depreende do laudo pericial acostado a fls. 210/211, amoldando-se a conduta do réu, portanto, ao tipo penal qualificado do art. 303, §2º (mesmo porque, ainda conduzia o veículo embriagado), além do art. 303, §1º, c.c art. 302, §1º, III, em razão da evasão do local do acidente sem prestar socorro à vítima, podendo fazê-lo sem risco pessoal.

Para esse segundo fato, não se pune de forma autônoma a embriaguez ao volante, porquanto constitui elemento objetivo do tipo penal do art. 303, §2º do CTB. Caso contrário, haveria bis in idem.

Trata-se de acúmulo material com os delitos do primeiro fato.

Caracterizados os crimes (305, 306 e 303, §2º, CTB), provada a autoria e materialidade, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal à fixação da

pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu (fls. 147/149), restando em 07 (sete) meses de detenção para o delito do art. 305, 07 (sete) meses de detenção para o delito do art. 306 e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o delito do art. 303, §2º, todos do CTB.

Na segunda fase, há a agravante da reincidência (fls. 140/149) e as atenuantes da confissão espontânea e a reparação parcial do dano, porquanto pelos documentos de fls. 197/198 restou indenizado o dano civil por acordo extrajudicial apenas da vítima Nilson. A reincidência é preponderante, mas, como existem duas atenuantes, possível a compensação, mantendo a pena base de todos os crimes como fixada.

No terceiro estágio, não há causas de diminuição. Aumento a pena em 1/3 em relação ao delito do art. 303, §2º CTB, pela omissão de socorro (art. 303, §1º c.c art. 302, §1º, inciso III, ambos do CTB), restando, para esse crime, em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

A pena pecuniária, prevista de forma cumulativa apenas para o delito do art. 306, CTB, é fixada em 11 (onze) dias-multa, seguindo os mesmos critérios de fixação acima impostos, unitariamente no mínimo legal.

Pena final, portanto, em 01 (um) no e 02 (dois) meses de detenção e 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Em razão da reincidência, não se cogita da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Mesmo não sendo reincidência específica, as condenações anteriores por crimes gravíssimos, como tráfico e roubo, indicam que a substituição não é medida recomendada como medida de reprimenda, muito menos socialmente adequada.

Estabeleço o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade de reclusão e o regime semiaberto para a pena de detenção, em virtude da reincidência e dos maus antecedentes (art. 33, §3º, do Código Penal).

Sem prejuízo, suspendo a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 293, caput, do Código de Trânsito, considerando as circunstâncias dos fatos, personalidade do réu e número de infrações.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO (RG nº 19.402.425, filho de Fausto de Araújo Lima e Odila Rosa de Araújo) e o CONDENO às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, regime inicial fechado, por incurso no art. 303, § 2º, da Lei n. 9.503/97, e às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, regime inicial semiaberto, com pagamento de 11 (onze) dias-multa, unitariamente no mínimo legal, por incurso nos arts. 305 e 306, da Lei n. 9.503/97, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 04 (quatro) anos.

Autorizo o recurso em liberdade, por ausência dos pressupostos da prisão preventiva.

Cumpra-se o disposto no artigo 295 do Código de Trânsito Brasileiro.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade.

P.R.I.C, arquivando-se oportunamente.

Sertãozinho, 23 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA